

Zmluva o združenej dodávke elektriny FirmaIndividual Aktiv v produktovom rade ZSE

Číslo obchodného partnera 5750542606

Dodávateľ (ďalej len „Dodávateľ“):

Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, 811 09 Bratislava

IČO: 44 483 767, DIČ: 2022730457, IČ DPH: SK2022730457

Zapísaná v OR MŠ Bratislava III, odd. Sa, vložka č. 7830/B

Kontakt: www.zse.sk, kontakt@zse.sk, 0850 111 555, P. O. BOX 325, 810 00 Bratislava

Bankové spojenie/IBAN:

Tatra banka, a.s. SK72 1100 0000 0026 4900 0047

VÚB banka, a.s. SK11 0200 0000 2700 0210 7012

SLSP, a.s. SK82 0900 0000 0001 1080 0463

Štatutárny orgán:

Predstavenstvo, ktorého aktuálny zoznam členov je uvedený v Obchodnom registri Slovenskej republiky a je možné ho dohľadať na oficiálnej webovej stránke www.orser.sk.

Osoba oprávnená konať vo veciach Zmluvy a Zmluvu podpísať:

Mgr. Kristián Harcsár - oz.

Meno, priezvisko a funkcia

Meno, priezvisko a funkcia

Odberateľ elektriny (ďalej len „Odberateľ“):

Obec Horný Vadičov

Obchodné meno, právna forma odberateľa

00314030

IČO

2020553029

DIČ

IČ DPH

Prim Banka

Bankové spojenie (názov banky)

Horný Vadičov 160, 02 345 Horný Vadičov

Korešpondenčná adresa (Ulica, mesto, PSČ)

Horný Vadičov 160, 02 345 Horný Vadičov

Sídlo

0910747269

Telefón

starostka@hornyvadicov.sk

E-mail

SK3456000000003166499001

IBAN

V zastúpení:

Mgr. Viera Lea Slivková - starostka

Meno, priezvisko a funkcia

Meno, priezvisko a funkcia

Zastúpený osobami oprávnenými konať a podpisovať vo veciach Zmluvy:

Mgr. Viera Lea Slivková - starostka

Meno, priezvisko a funkcia

Meno, priezvisko a funkcia

Dodávateľ a Odberateľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivito aj ako „Zmluvná strana“ uzatvárajú podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov a platných právnych predpisov pre podnikanie v energetických odvetviach túto Zmluvu o združenej dodávke elektriny FirmaIndividual Aktiv v produktovom rade ZSE (ďalej len „Zmluva“) v nasledujúcom znení.

Všetky pojmy použité v rôznych častiach tejto Zmluvy s veľkým začiatčným písmenom, ktoré nemajú v tejto Zmluve priradený konkrétny význam, sa vykladajú v súlade s ich definíciou uvedenou v Obchodných podmienkach k zmluve o združenej dodávke elektriny pre odberateľov elektriny mimo domácnosti spoločnosti Energetika Slovensko, a.s. v produktovom rade ZSE, (ďalej len „Obchodné podmienky“). Použité odborné pojmy a terminológia, ktoré nemajú v tejto Zmluve alebo Obchodných podmienkach priradený konkrétny význam, sa vykladajú v súlade s ich definíciou uvedenou v príslušných právnych predpisoch.

Čl. I. Základné ustanovenia

1.1 Zmluva bola vypracovaná na základe cenovej ponuky Dodávateľa zo dňa: 2.9.2025 číslo: .

1.2 Aktivácia elektronickej komunikácie prostredníctvom online účtu:

- ☒ Odberateľ požaduje aktiváciu elektronickej komunikácie prostredníctvom online účtu na e-mailovej adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy a súhlasí so spracúvaním osobných údajov na tento účel; alebo
- ☐ Odberateľ nepožaduje aktiváciu elektronickej komunikácie prostredníctvom online účtu.

Čl. II. Predmet Zmluvy

2.1 Predmetom Zmluvy je záväzok Dodávateľa počas doby trvania Zmluvy od 1.1.2026 do 31.12.2028, ďalej len „Základné zmluvné obdobie“, ako aj počas každého jej Prídaného zmluvného obdobia:

- dodávať do Odberných miest Odberateľa bližšie špecifikovaných v čl. III tejto Zmluvy (ďalej len „OM“) elektrinu vymedzenú množstvom a časovým priebehom výkonu a v kvalite garantovanej Technickými podmienkami,
- zabezpečovať distribúciu elektriny do OM vrátane súvisiacich služieb prostredníctvom Prevádzkovateľa distribučnej sústavy (ďalej aj len „PDS“) a
- prevziať za Odberateľa zodpovednosť za odchýlku na OM voči zúčtovateľovi odchýlok.

Zabezpečenie plnenia predmetu tejto Zmluvy zo strany Dodávateľa je podmienené priradením OM do bilančnej skupiny Dodávateľa a/alebo vykonaním zmeny evidencie odberateľa elektriny alebo inej zmeny v zmysle tejto Zmluvy na príslušnom OM zo strany PDS. Odberateľ sa zaväzuje akceptovať aj neskorší deň začatia dodávky elektriny ako prvý deň Základného zmluvného obdobia v prípade, ak existujú obchodné alebo technické prekážky dodávať elektrinu do OM v prvý deň Základného zmluvného obdobia.

- Predmetom Zmluvy je ďalej záväzok Odberateľa odoberať od Dodávateľa elektrinu v dohodnutom množstve a časovom priebehu výkonu podľa podmienok tejto Zmluvy a Obchodných podmienok, riadne a včas zaplatiť Dodávateľovi za dodávku elektriny a distribúciu elektriny a súvisiace služby ceny dohodnuté resp. stanovené v zmysle tejto Zmluvy a dodržiavať svoje povinnosti v súlade so Zmluvou a Obchodnými podmienkami.
- Ďalšie práva a povinnosti Zmluvných strán pri plnení predmetu tejto Zmluvy podrobnejšie upravujú Obchodné podmienky, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť

tejto Zmluvy a spolu s touto Zmluvou tvoria jeden ucelený súbor práv a povinností Zmluvných strán ohľadom plnenia predmetu tejto Zmluvy. Dodávateľ je oprávnený jednostranne meniť Obchodné podmienky, a to za podmienok a z dôvodov v nich uvedených. Zmluvné strany sú povinné dodržiavať vždy znenie Obchodných podmienok platné a účinné v čase plnenia tejto Zmluvy. Znenie Obchodných podmienok platné a účinné v čase uzatvorenia tejto Zmluvy tvorí jej prílohu. Vždy aktuálne platné a účinné znenie Obchodných podmienok je Odberateľovi k dispozícii aj vo všetkých Zákazníckych centrách a na webovom sídle Dodávateľa www.zse.sk.

2.4 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na zmluvný vzťah medzi Dodávateľom a Odberateľom založený touto Zmluvou sa nevzťahujú tie ustanovenia Obchodných podmienok, ktoré sú predmetom individuálnych dojednaní uvedených v tejto Zmluve a jej prílohách.

Čl. III. Špecifikácia OM a úhrada preddavkových platieb

- 3.1 Produkt dodávky elektriny: **FirmalIndividual Aktiv**. Ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak, dohodnutý produkt dodávky elektriny platí pre dodávku elektriny do všetkých Odborných miest. Produkt dodávky elektriny Dodávateľa FirmalIndividual Aktiv je produktom pre odberateľov elektriny s jedným alebo viacerými odbornými miestami s mesačným cyklickým odpočtom určených meradiel aj iným ako mesačným (spravidla ročným) cyklickým odpočtom určených meradiel s výnimkou odborných miest s nemerateľným odberom.
- 3.2 Všetky údaje potrebné na identifikáciu OM na zabezpečenie dodávky elektriny spolu s predpokladaným ročným odberom elektriny sú pre každé OM Odberateľa uvedené v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy.
- 3.3 Odberateľ sa zaväzuje dodržiavať podmienky úhrady preddavkových platieb za opakované plnenie predmetu Zmluvy dohodnuté v Obchodných podmienkach a v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy. Akákoľvek zmena výšky a termínu splatnosti preddavkových platieb sa vykoná v súlade s Obchodnými podmienkami. Odberateľ vykoná úhrady preddavkových platieb bezhotovostným platobným stykom na bankový účet Dodávateľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.
- 3.4 Odberateľ požaduje vystavovať faktúry:

☒ v elektronickej forme a zasielať ich na e-mailovú adresu:
starostka@hornyvadikov.sk

alebo

☐ v listinnej forme a zasielať ich na adresu:

Čl. IV. Cena za dodávku elektriny

4.1 Jednotková cena za dodávku elektriny na základe tejto Zmluvy bola Zmluvnými stranami dohodnutá nasledovne:

- a) jednotková cena za dodávku elektriny dodanej v Základnom zmluvnom období bola Zmluvnými stranami dohodnutá vo výške podľa nasledujúcej tabuľky:

Obdobie platnosti jednotkovej ceny

Od	Do	Jednotková cena za dodávku elektriny
1.1.2026	31.12.2028	€/MWh
		€/MWh
		€/MWh
		€/MWh

a v prípade, ak je na niektorom z Odborných miest Odberateľa dvojtarifné meranie, bola pre takéto Odborné miesto (a) Zmluvnými stranami dohodnutá jednotková cena za dodávku elektriny vo výške podľa nasledujúcej tabuľky (vyplní sa iba v prípade, ak má Odberateľ aspoň jedno Odborné miesto s dvojtarifným meraním a zároveň netrvá na jednotnej cene za dodávku elektriny pre všetky Odborné miesta bez ohľadu na vysokú alebo nízku tarifu):

Obdobie platnosti jednotkovej ceny

Od	Do	Jednotková cena za dodávku elektriny	
		vysoká tarifa (VT)	nízka tarifa (NT)
		€/MWh	€/MWh
		€/MWh	€/MWh
		€/MWh	€/MWh
		€/MWh	€/MWh

- b) jednotková cena (alebo viacero jednotkových cien) za dodávku elektriny pre každé Predĺžené zmluvné obdobie samostatne, bude Dodávateľom Odberateľovi oznámená najneskôr 4 kalendárne mesiace pred dňom začiatku takéhoto Predĺženého zmluvného obdobia, a to podľa podmienok uvedených v ods. 4.3 tohto čl. Zmluvy (čím príde aj k splneniu povinnosti Dodávateľa oznámiť Odberateľovi návrh zmeny ceny elektriny najneskôr 30 dní pred nadobudnutím účinnosti zmeny a to v zmysle ustanovenia Zákona 251/2021 Z.z. § 17 ods. 1 písm. b)).
- 4.2 V jednotkových cenách za dodávku elektriny podľa predchádzajúceho ods. 4.1 tohto čl. Zmluvy je zahrnutá aj cena za prevzatie zodpovednosti Odberateľa za odchýlku za Odborné miesta voči zúčtovateľovi odchýlok Dodávateľom.
- 4.3 Dodávateľ oznámi Odberateľovi výšku jednotkovej ceny (jednotkových cien) za dodávku elektriny pre príslušné Predĺžené zmluvné obdobie podľa ods. 4.1 písm. b) tohto čl. Zmluvy e-mailom na nasledujúcu e-mailovú adresu Odberateľa: starostka@hornyvadikov.sk
- alebo inú Odberateľom neskôr Dodávateľovi oznámenú e-mailovú adresu. Pokiaľ Dodávateľ neeviduje e-mailovú adresu Odberateľa, vykoná oznámenie podľa tohto odseku Zmluvy písomne, prostredníctvom poštového doručovateľa. V prípade nesúhlasu Odberateľa s takto oznámenou jednotkovou cenou (jednotkovými cenami) za dodávku elektriny pre nasledujúce Predĺžené zmluvné obdobie, je Odberateľ oprávnený podľa čl. VIII. ods. 8.2 tejto Zmluvy oznámiť Dodávateľovi svoj nesúhlas s predĺžením doby trvania tejto Zmluvy o nasledujúce Predĺžené zmluvné obdobie, čím príde k zániku Zmluvy uplynutím doby jej trvania bez ďalšieho predĺženia. V opačnom prípade sa každá takto oznámená jednotková cena za dodávku elektriny stáva pre Zmluvné strany záväznou a odo dňa nadobudnutia jej účinnosti bude touto jednotkovou cenou (jednotkovými cenami) ocenená dodávka elektriny v Predĺženom zmluvnom období (alebo jeho časti), pre ktoré bola určená.
- 4.4 Okrem ceny za dodávku elektriny je Dodávateľ oprávnený účtovať Odberateľovi aj ceny za distribúciu elektriny a súvisiace služby a ostatné regulované a neregulované poplatky v súlade s Obchodnými podmienkami, príslušným cenníkom Dodávateľa, príslušnými cenovými rozhodnutiami úradu a všeobecne záväznými právnymi predpismi v ich platnom znení.

Čl. V. Zmluvné množstvo dodávky elektriny

- 5.1 Zmluvné množstvo dodávky elektriny predstavuje zmluvne dohodnuté množstvo elektriny (vyjadrené v jednotke MWh), ktoré sa Odberateľ zaväzuje odobrať od Dodávateľa vo všetkých Odborných miestach v každom Vyhodnocovacom období, a to podľa tolerancie odberu uvedenej v ods. 5.2 tohto čl. Zmluvy. Zmluvné množstvo sa vypočíta ako súčet predpokladaných ročných odberov všetkých Odborných miest uvedených v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy. Vyhodnocovacie obdobie znamená príslušný kalendárny rok, s výnimkou prvého a posledného kalendárneho roka, v ktorom bola uskutočnená dodávka elektriny podľa Zmluvy, ak tieto neboli ucelenými kalendárnymi rokmi (t. j. dĺžka ich trvania bola kratšia ako 12 kalendárnych mesiacov), pre ktoré je Vyhodnocovaním obdobím alikvotná časť kalendárneho roka.
- 5.2 Odberateľ sa zaväzuje odobrať od Dodávateľa v každom Vyhodnocovacom období minimálne 90% a maximálne 110% Zmluvného množstva. V kalendárnom roku, v ktorom sa má začať dodávka elektriny podľa tejto Zmluvy (Termín začatia dodávky elektriny) sa Zmluvné množstvo pre takéto Vyhodnocovacie obdobie (ďalej len „ZMx“) určí podľa nasledujúceho vzorca:

$$ZMx = \frac{ZM}{365} \times PD$$

kde:

ZM je Zmluvné množstvo

PD je počet dní trvania Vyhodnocovacieho obdobia

Spôsobom podľa predchádzajúcej vety sa vypočíta aj Zmluvné množstvo v prípade ukončenia Zmluvy počas trvania prebiehajúceho Vyhodnocovacieho obdobia s výnimkou predčasného ukončenia Zmluvy z dôvodu na strane Odberateľa podľa čl. VII. ods. 7.2 tejto Zmluvy.

- 5.3 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že v prípade porušenia povinnosti Odberateľa podľa predchádzajúceho odseku 5.2 tohto článku Zmluvy tým, že Odberateľ v ktoromkoľvek Vyhodnocovacom období odoberie od Dodávateľa menej ako 90 % zo Zmluvného množstva, Dodávateľ má právo vyúčtovať Odberateľovi zmluvnú pokutu vo výške ceny za dodávku elektriny platnej v posledný deň Vyhodnocovacieho obdobia, a to za každú MWh elektriny z rozdielu medzi hodnotou 90% zo Zmluvného množstva a množstvom elektriny Odberateľom skutočne odobratým v danom Vyhodnocovacom období na základe tejto Zmluvy, ktorú sa Odberateľ zaväzuje Dodávateľovi uhradiť.
- 5.4 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že v prípade porušenia povinnosti Odberateľa podľa ods. 5.2 tohto článku Zmluvy tým, že Odberateľ v ktoromkoľvek Vyhodnocovacom období odoberie od Dodávateľa viac ako 110% Zmluvného množstva, Dodávateľ má právo vyúčtovať Odberateľovi zmluvnú pokutu vo výške ceny za dodávku elektriny platnej v posledný deň Vyhodnocovacieho obdobia, a to za každú MWh elektriny z rozdielu medzi množstvom elektriny Odberateľom skutočne odobratým v danom Vyhodnocovacom období na základe tejto Zmluvy a hodnotou 110% Zmluvného množstva, ktorú sa Odberateľ zaväzuje Dodávateľovi uhradiť.

Čl. VI. Vyhodnocovanie a zabezpečenie kreditného rizika Odberateľa

6.1 Zmluvné strany sa dohodli na práve Dodávateľa vyhodnocovať schopnosť riadneho plnenia zmluvných záväzkov Odberateľa a požadovať od Odberateľa primerané zabezpečenie plnenia záväzkov Odberateľa vyplývajúcich z tejto Zmluvy podľa ods. 6.3 tohto čl. Zmluvy v prípade, ak Dodávateľ zistí existenciu ktorejkoľvek z nasledujúcich skutočností:

- Odberateľ je evidovaný na ktoromkoľvek zo zoznamov dlžníkov vedených Sociálnou poisťovňou, jednotlivými zdravotnými poisťovňami alebo Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky, v centrálnom registri exekúcií vedenom Slovenskou komorou exekútorov alebo v akomkoľvek inom verejne dostupnom zozname alebo registri dlžníkov, ak takáto evidencia dlhu Odberateľa v jednom alebo kumulatívne vo viacerých takýchto registroch a/alebo zoznamoch presahuje sumu 100 000 € alebo 1% hodnoty celkových aktív Odberateľa zistených podľa poslednej zverejnenej riadnej účtovnej závierky alebo mimoriadnej účtovnej závierky Odberateľa,
- Odberateľovi bola za obdobie od uzatvorenia tejto Zmluvy samostatne jedným rozhodnutím alebo kumulatívne viacerými rozhodnutiami súdu právoplatne uložená povinnosť zaplatiť sumu prevyšujúcu 100 000 € alebo sumu prevyšujúcu 1% hodnoty celkových aktív Odberateľa zistených podľa poslednej zverejnenej riadnej účtovnej závierky alebo mimoriadnej účtovnej závierky Odberateľa,
- Odberateľ porušil platobné podmienky dohodnuté v tejto Zmluve alebo akejkoľvek inej zmluve uzatvorenej medzi Dodávateľom a Odberateľom tým spôsobom, že Odberateľ sa opakovane (majúc tým na mysli viac ako raz) dostal do omeškania s úhradou faktúr alebo akejkoľvek platby o viac ako 7 dní,
- na majetok Odberateľa bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, bol návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku, začala sa likvidácia Odberateľa, začalo sa proti Odberateľovi exekučné konanie,
- Odberateľ má rozhodujúcu majetkovú účasť v právnickej osobe, ktorá je dlžníkom Dodávateľa s dlhom presahujúcim sumu 100 000 € alebo 1% hodnoty celkových aktív dlžníka Dodávateľa zistených podľa poslednej zverejnenej riadnej účtovnej závierky alebo mimoriadnej účtovnej závierky dlžníka Dodávateľa (pod rozhodujúcou majetkovou účasťou sa rozumie majetkový podiel vyšší ako 50% základného imania dlžníka Dodávateľa),

- Odberateľ je v postavení ovládanej alebo ovládajúcej osoby vo vzťahu k dlžníkovi Dodávateľa v zmysle § 66a Obchodného zákonníka, u ktorého dlh voči Dodávateľovi presahuje sumu 100 000 € alebo 1% celkových aktív dlžníka Dodávateľa zistených podľa poslednej zverejnenej riadnej účtovnej závierky alebo mimoriadnej účtovnej závierky dlžníka Dodávateľa,
- Odberateľ je personálne prepojený s dlžníkom Dodávateľa, a to takým spôsobom, že v orgánoch dlžníka Dodávateľa a orgánoch Odberateľa sa nachádza aspoň jedna spoločná fyzická osoba alebo sa v orgánoch Odberateľa nachádza aspoň jedna osoba v postavení blízkych osôb ku ktorémukolvek z členov orgánov dlžníka Dodávateľa, pričom dlh takéhoto dlžníka voči Dodávateľovi je vyšší ako 100.000,- € alebo 1% celkových aktív zistených podľa poslednej zverejnenej riadnej účtovnej závierky alebo mimoriadnej účtovnej závierky dlžníka Dodávateľa,
- na výzvu Dodávateľa Odberateľ nepredloží Dodávateľovi ktorýkoľvek z dokumentov uvedených v ods. 6.2 tohto čl. Zmluvy.

6.2 Odberateľ sa zaväzuje na základe výzvy Dodávateľa, predložiť Dodávateľovi nasledujúce dokumenty: a) výkaz ziskov a strát za požadované účtovné obdobie, b) súvahu za požadované účtovné obdobie a c) poznámky k účtovnej závierke za požadované účtovné obdobie.

6.3 Za primerané zabezpečenie záväzkov Odberateľa podľa tohto bodu Zmluvy sa považuje:

- zloženie finančnej zábezpeky v prospech bankového účtu Dodávateľa: SK95 1100 0000 0026 5281 6098 vo výške X-násobku predpokladanej maximálnej mesačnej ceny plnenia Zmluvy do všetkých Odborných miest Odberateľa, pričom X sa rovná: $(14 + 60)/30$ alebo
- zabezpečenie formou bankovej záruky zriadenej v prospech Dodávateľa vo finančnej inštitúcii s bankovou licenciou v Slovenskej republike vo výške X-násobku priemernej/predpokladanej mesačnej ceny plnenia Zmluvy do všetkých Odborných miest Odberateľa, pričom X sa rovná: $(14 + 90)/30$ (ďalej spolu len „Primerané zabezpečenie“).

6.4 Odberateľ je povinný vykonať Primerané zabezpečenie najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Dodávateľa na vykonanie Primeraného zabezpečenia. Odberateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby Primerané zabezpečenie bolo počas doby, po ktorú sa podľa tohto bodu Zmluvy Primerané zabezpečenie vyžaduje, minimálne vo výške určenej podľa ods. 6.3 tohto čl. Zmluvy.

6.5 Dodávateľ je oprávnený Primerané zabezpečenie použiť na uspokojenie všetkých svojich splatných pohľadávok, ktoré má voči Odberateľovi, s čím Odberateľ vyjadruje svoj súhlas. O prípadnom použití Primeraného zabezpečenia Dodávateľ informuje Odberateľa. Zmluvné strany sa dohodli, že Odberateľ postupuje právo k úrokom zo zloženej finančnej zábezpeky podľa písm. a) ods. 6.3 tohto čl. Zmluvy v prospech Dodávateľa, keď ich banka pripíše v prospech bankového účtu Dodávateľa. Odberateľ je povinný Primerané zabezpečenie doplniť do pôvodnej výšky určenej podľa ods. 6.3 tohto čl. Zmluvy pri každom jeho použití Dodávateľom, a to v lehote do 14 dní od doručenia výzvy Dodávateľa na doplnenie výšky Primeraného zabezpečenia.

6.6 Odberateľ berie na vedomie a súhlasí, že aj napriek vykonaniu Primeraného zabezpečenia podľa tohto bodu Zmluvy zo strany Odberateľa sa Odberateľ dostane do omeškania s úhradou svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, ktoré neuhradí v lehote ich splatnosti, a to až do času ich riadneho uhradenia zo strany Odberateľa alebo ich uhradenia použitím Primeraného zabezpečenia zo strany Dodávateľa. Vykonaním Primeraného zabezpečenia nie je dotknuté právo Dodávateľa na prerušenie alebo obmedzenie distribúcie a dodávky elektriny podľa tejto Zmluvy alebo právo Dodávateľa od Zmluvy odstúpiť. Dodávateľ nie je povinný pred takýmto prerušením alebo obmedzením distribúcie a dodávky elektriny alebo odstúpením od Zmluvy použiť Primerané zabezpečenie na úhradu záväzkov Odberateľa.

6.7 Porušenie ktorejkoľvek z povinností Odberateľa podľa ods. 6.4 a 6.5 tohto čl. Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Dodávateľ má v takomto prípade právo od Zmluvy odstúpiť. Pre vylúčenie pochybnosti, o odstúpný dôvod podľa predchádzajúcej vety sa dopĺňajú odstúpné dôvody na strane Dodávateľa v zmysle Obchodných podmienok.

6.8 Povinnosť Odberateľa na Primerané zabezpečenie trvá dovtedy, kým existuje aspoň

jedna zo skutočností uvedených v ods. 6.1 tohto čl. Zmluvy odôvodňujúca Dodávateľa požadovať Primerané zabezpečenie, a to bez ohľadu na to, či takáto skutočnosť v čase vykonania Primeraného zabezpečenia už existovala. Odberateľ má právo podať žiadosť o zrušenie povinnosti vykonania Primeraného zabezpečenia, pričom musí zároveň uviesť a preukázať skutočnosti, ktoré jeho žiadosť odôvodňujú. V prípade, ak Dodávateľ žiadosti Odberateľa o zrušenie povinnosti vykonania Primeraného zabezpečenia vyhovie, prípadná finančná zábezpeka zložená Odberateľom podľa ods. 6.3 písm. a) tohto čl. Zmluvy bude Dodávateľom v jej zostatkovej výške (v prípade jej použitia podľa ods. 6.5 tohto čl. Zmluvy) vrátená na bankový účet Odberateľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy alebo na iný Odberateľom na tento účel oznámený bankový účet.

Čl. VII. Osobitné povinnosti a zmluvné pokuty

- 7.1 Odberateľ je povinný poskytnúť Dodávateľovi všetku nevyhnutnú súčinnosť v zmysle príslušnej právnej úpravy a Prevádzkového poriadku k tomu, aby sa Dodávateľ k Termínu začiatku dodávky elektriny (deň uvedený v čl. VIII. ods. 8.1 tejto Zmluvy, v ktorom má podľa dohody Zmluvných strán začať dodávka elektriny podľa tejto Zmluvy do všetkých Odborných miest) stal dodávateľom elektriny do všetkých Odborných miest Odberateľa (podľa Prílohy č. 1 Zmluvy) a zdržať sa akýchkoľvek úkonov, ktoré by tomu mohli zabrániť (najmä úkonov, účelom alebo následkom ktorých bude nevykonanie zmeny dodávateľa elektriny alebo zmarenie procesu zmeny dodávateľa elektriny, ak je pre plnenie predmetu tejto Zmluvy potrebná zmena dodávateľa elektriny). Ak je pre plnenie predmetu tejto Zmluvy potrebná zmena dodávateľa elektriny, Odberateľ podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, že najneskôr k Termínu začiatku dodávky elektriny príde k ukončeniu všetkých zmlúv o združenej dodávke elektriny, resp. zmlúv o dodávke elektriny spolu s prenesením zodpovednosti za odchýlku uzatvorených pre všetky Odborné miesta s pôvodným dodávateľom elektriny, ktoré sa v tomto ods. Zmluvy ďalej spolu označujú ako „Zmluvy s pôvodným dodávateľom elektriny“. Ak je pre ukončenie Zmlúv s pôvodným dodávateľom elektriny potrebné vykonanie právneho úkonu, na vykonanie ktorého Odberateľ splnomocňuje Dodávateľa, Odberateľ vyhlasuje, že Zmluvy s pôvodným dodávateľom elektriny je možné ukončiť k Termínu začiatku dodávky elektriny a zaväzuje sa Dodávateľa pravdivo informovať o všetkých podmienkach možnosti ich ukončenia. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že ak sa Dodávateľ z dôvodu porušenia akejkoľvek povinnosti Odberateľa, nepravdivosti vyhlásenia Odberateľa alebo nepravdivosti Odberateľom poskytnutej informácie podľa tohto odseku Zmluvy nestane dodávateľom elektriny do všetkých Odborných miest ani najneskôr do 12 mesiacov od Termínu začiatku dodávky elektriny, Dodávateľ je oprávnený vyúčtovať Odberateľovi a Odberateľ je povinný Dodávateľovi uhradiť za každé takto dotknuté Odborné miesto zmluvnú pokutu za neodobratú elektrinu, ktorá sa vypočíta ako súčin počtu dní Zmluvného obdobia (Zmluvné obdobie znamená Základné zmluvné obdobie spoločne s každým Predĺženým zmluvným obdobím), priemernej dennej spotreby vypočítanej podľa predpokladaného ročného odberu elektriny uvedeného pre takéto Odborné miesto v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy a jednotkovej ceny za dodávku elektriny dohodnutej pre prvý rok Základného zmluvného obdobia (v prípade dvojtarifného merania pôjde o jednotkovú cenu určenú ako priemer jednotkových cien vysokej a nízkej tarify).
- 7.2 Odberateľ je povinný odoberať elektrinu spotrebúvanú v Odborných miestach výlučne od Dodávateľa, a to počas celej doby, na ktorú bola táto Zmluva uzatvorená (myslí sa tým Základná doba trvania Zmluvy aj každá Predĺžená doba trvania Zmluvy) a plniť si svoje zmluvné povinnosti voči Dodávateľovi tak, aby pre ich nesplnenie nebola Zmluva predčasne ukončená. V prípade predčasného ukončenia Zmluvy pred uplynutím doby, na ktorú bola táto Zmluva uzatvorená z dôvodu na strane Odberateľa, najmä odstúpením od Zmluvy Dodávateľom, má Dodávateľ právo požadovať od Odberateľa zaplatenie zmluvnej pokuty za neodobratú elektrinu, vypočítanej ako súčin počtu dní odo dňa predčasného zániku Zmluvy do konca doby, na ktorú bola táto Zmluva uzatvorená, priemernej dennej spotreby na všetkých Odborných miestach určenej podľa posledného fakturačného obdobia (t.j. obdobia, za ktoré Dodávateľ vykonáva zúčtovanie skutočnej spotreby elektriny Odberateľom, ktorým je v prípade Odborných miest s mesačným odpočtom každý kalendárny mesiac Zmluvného obdobia a v prípade Odborných miest s ročným odpočtom ročný cyklus určený PDS) a jednotkovej ceny

za dodávku elektriny podľa tejto Zmluvy platnej v čase zániku Zmluvy (v prípade dvojtarifného merania pôjde o jednotkovú cenu určenú ako priemer jednotkových cien vysokej a nízkej tarify). Dodávateľ je oprávnený požadovať od Odberateľa uhradenie sumy vo výške zmluvnej pokuty vypočítanej podľa predchádzajúcej vety (ako kompenzáciu za predčasné ukončenie Zmluvy, ktorá však už nebude zmluvnou pokutou) aj v prípade požiadavky Odberateľa na predčasné ukončenie tejto Zmluvy dohodou a účinnosť tejto dohody podmieniť jej uhradením.

- 7.3 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že popri zmluvnej pokute sa uhrádza aj náhrada škody vo výške presahujúcej dohodnutú zmluvnú pokutu. Zmluvné strany výslovne súhlasia, že celková náhrada škody, ktorú by bol Dodávateľ povinný Odberateľovi uhradiť v dôsledku porušenia povinnosti Dodávateľa podľa tejto Zmluvy, nepresiahne sumu 150.000,- € (slovom stopäťdesiat tisíc Eur).

Čl. VIII. Záverečné ustanovenia

- 8.1 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami poslednej zo Zmluvných strán. Ak sa táto Zmluva uzatvára na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov Dodávateľa na návrh Dodávateľa, Zmluva sa považuje za uzatvorenú a platnú včasným prijatím návrhu na uzatvorenie Zmluvy zo strany Odberateľa. Včasným prijatím návrhu na uzatvorenie Zmluvy zo strany Odberateľa sa rozumie, ak Odberateľ najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa podpisania návrhu na uzatvorenie Zmluvy zo strany Dodávateľa, doručí jedno vyhotovenie ním podpísaného návrhu na uzatvorenie Zmluvy Dodávateľovi, a to osobne, elektronicky alebo poštovým doručovateľom na kontaktné adresy Dodávateľa uvedené v tejto Zmluve vyššie. Ak je táto Zmluva povinne zverejňovanou zmluvou podľa Informačného zákona, účinnosť tejto Zmluvy nastane najskôr dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia spôsobom podľa Informačného zákona. Zmluvnými stranami dohodnutý Termín začiatku dodávky elektriny je 1.1.2026. Ak je pre začiatok dodávky elektriny do Odborných miest (alebo niektorého z nich) potrebná zmena dodávateľa elektriny v zmysle príslušných právnych predpisov, Dodávateľ nezačne s dodávkou elektriny do takýchto Odborných miest skôr, ako úspešným završením procesu zmeny dodávateľa elektriny a zaradením takýchto Odborných miest do jeho bilančnej skupiny.
- 8.2 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 31.12.2028. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že doba trvania Zmluvy podľa predchádzajúcej vety (v tejto Zmluve označovaná aj ako Základné zmluvné obdobie) sa automaticky predlžuje o 12 kalendárnych mesiacov, a to aj opakovane, ak žiadna zo Zmluvných strán najneskôr 3 kalendárne mesiace pred uplynutím doby trvania tejto Zmluvy (majúc tým na mysli Základného zmluvného obdobia resp. každého jej predĺženia podľa tohto čl. Zmluvy, t.j. každého Predĺženého zmluvného obdobia), písomne neoznámí druhej Zmluvnej strane, že s predĺžením doby trvania Zmluvy nesúhlasí.
- 8.3 Žiadna zo zmluvných strán nemôže postúpiť alebo previesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy ako celok alebo ich časť bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany, s výnimkou postúpenia pohľadávok Dodávateľa voči Odberateľovi vyplývajúcich z tohto zmluvného vzťahu.
- 8.4 Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú nasledujúce prílohy: Obchodné podmienky, Cenník služieb dodávateľa v produktovom rade ZSE, Zoznam Odborných miest, Dohoda o úhrade preddávkových platieb (mesačný/ročný cyklický odpočet), Informácia o obsahu Zmluvy o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny mimo domácnosti v produktovom rade ZSE, Súhrn obsahu zmluvy o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny mimo domácnosti v produktovom rade ZSE a Informácie o ochrane osobných údajov.
- 8.5 Dodávateľ spracúva osobné údaje, ak je to nevyhnutné na plnenie Zmluvy vrátane predzmluvných vzťahov, na splnenie povinností vyplývajúcich mu z právnych predpisov, na účely oprávnených záujmov alebo na základe platného súhlasu so spracúvaním osobných údajov. Ochrana a spracúvanie osobných údajov sa týka len informácií o fyzických osobách. Dodávateľ zodpovedá za ochranu a spracúvanie osobných údajov. Odberateľ je povinný poskytnúť Dodávateľovi údaje potrebné na uzatvorenie tejto Zmluvy, inak má Dodávateľ právo Zmluvu s Odberateľom neuzatvoriť. Ďalšie informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov vrátane práv Odberateľa ako dotknutej osoby a možnosti ich uplatnenia sú uvedené v informáciách o ochrane osobných údajov

priložených k tejto Zmluve a dostupných vždy v aktuálnom znení na www.zse.sk/gdpr (ďalej len „**Informácie o ochrane údajov**“).

8.6 Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje:

- a) správnosť a pravdivosť osobných údajov uvedených v tejto Zmluve, ktoré sa ho týkajú,
- b) že mu boli poskytnuté Informácie o ochrane údajov,
- c) že v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi informoval o podmienkach spracúvania osobných údajov inej osoby, ktorých osobné údaje

poskytol Dodávateľovi v súvislosti s uzatvorením tejto Zmluvy (napr. kontaktné osoby).

8.7 Ak nie je v podpisovej časti Zmluvy uvedené inak, táto Zmluva sa uzatvára v listinnej forme, je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, každý s platnosťou originálu. Každá zo Zmluvných strán obdrží po jednom rovnopise.

8.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, bola spísaná podľa ich skutočnej, vážnej a slobodnej vôle, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ňou oprávnení zástupcovia zmluvných strán pripájajú svoje podpisy.

Za Dodávateľa:

Horný Vadičov

Miesto

Mgr. Kristián Harcsár - oz.

Meno, priezvisko a funkcia

Meno, priezvisko a funkcia

2.9.2025

Podpis

Za Odberateľa:

Horný Vadičov

Miesto

Mgr. Viera Lea Slivková - starostka

Meno, priezvisko a funkcia

Meno, priezvisko a funkcia



Podpis

Príloha č.1 – Zoznam Odborných miest

k Zmluve o združenej dodávke elektriny v produktovom rade ZSE zo dňa 2.9.2025

Zoznam odborných miest

Porad. číslo	EIC odborného miesta	Adresa odborného miesta	Zmluvné množstvo (MWh)	Napäťová úroveň	Distribučná sadzba
1.	24ZSS4511598000W	Horný Vadičov, 02 345 Horný Vadičov	0,07	NN	C1
2.	24ZSS4565422000Y	Horný Vadičov studňa, 02 345 Horný Vadičov	0,7	NN	C1
3.	24ZSS7107606000K	Horný Vadičov 279, 02 345 Horný Vadičov	1,1	NN	C1
4.	24ZSS7214517000L	Horný Vadičov 524, 02 345 Horný Vadičov	3,6	NN	C2
5.	24ZSS7214526000K	Horný Vadičov 160, 02 345 Horný Vadičov	1	NN	C1
6.	24ZSS7214533000T	Horný Vadičov AR, 02 345 Horný Vadičov	8,1	NN	C10
7.	24ZSS72145340000	Horný Vadičov AS, 02 345 Horný Vadičov	7	NN	C10
8.	24ZSS7214535000J	Horný Vadičov AT, 02 345 Horný Vadičov	16,5	NN	C10
9.	24ZSS7214536000E	Horný Vadičov AU, 02 345 Horný Vadičov	10,5	NN	C10
10.	24ZSS72145400001	Horný Vadičov 160/MOP, 02 345 Horný Vadičov	9,5	NN	C2
11.	24ZSS7214549000U	Horný Vadičov 174/MOP, 02 345 Horný Vadičov	1	NN	C1
12.	24ZSS7214550000W	Horný Vadičov 67/0, 02 345 Horný Vadičov	1,2	NN	C1
13.	24ZSS7214551000R	Horný Vadičov 392, 02 345 Horný Vadičov	1,1	NN	C1
14.	24ZSS7328117000Z	Horný Vadičov 651/A, 02 345 Horný Vadičov	0,5	NN	C1
15.	24ZSS7328132000B	Horný Vadičov 652/B, 02 345 Horný Vadičov	0,3	NN	C1
16.	24ZSS7330695000H	Horný Vadičov KN 2760/1, 02 345 Horný Vadičov	11,5	NN	C1
17.	24ZSS7331287000X	Horný Vadičov KN712, 02 345 Horný Vadičov	2	NN	C1
18.	24ZSS7337102000S	Horný Vadičov 288, 02 345 Horný Vadičov	0,5	NN	C10
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					

Za Dodávateľa:

Horný Vadičov

Miesto

Mgr.Kristián Harcsár - oz.

Meno, priezvisko a funkcia

Meno, priezvisko a funkcia

20250701ESK_EE_MOP_SZ_Príloha_1_Zoznam_OM

Za Odberateľa:

Horný Vadičov

Viera Lea Slivková -

priezvisko a funkcia

Meno, priezvisko a funkcia



Podpis

Podpis

Odberateľ/Obchodný partner (OP)

Obec Horný Vadičov

Meno zákazníka/Názov OP

Číslo OP distribútora

5750542606

Zákaznícke číslo/Číslo OP

Údaje o mieste spotreby a odbernom mieste																Informácie k technickým údajom na OM *						
Číslo miesta spotreby	EIC odberného miesta															Sadzba za Distribučné služby	Tarifikácia	Hodnota hlavného ističa [A]**	Počet fáz	Rezervovaná kapacita	Maximálna rezervovaná kapacita [kW/A]	
	2	4	Z	S	S	4	5	1	1	5	9	8	0	0	0	W	C1	1T	80	3		
	2	4	Z	S	S	4	5	6	5	4	2	2	0	0	0	Y	C1	1T	16	3		
	2	4	Z	S	S	7	1	0	7	6	0	6	0	0	0	K	C1	1T	24,7	1		
	2	4	Z	S	S	7	2	1	4	5	1	7	0	0	0	L	C1	1T	21	3		
	2	4	Z	S	S	7	2	1	4	5	2	6	0	0	0	K	C2	1T	25	1		
	2	4	Z	S	S	7	2	1	4	5	3	3	0	0	0	T	C1	1T	32	3		
	2	4	Z	S	S	7	2	1	4	5	3	4	0	0	0		C10	1T	25	3		
	2	4	Z	S	S	7	2	1	4	5	3	5	0	0	0	J	C10	1T	32	3		
	2	4	Z	S	S	7	2	1	4	5	3	6	0	0	0	E	C10	1T	32	3		
	2	4	Z	S	S	7	2	1	4	5	4	0	0	0	0	1	C10	1T	50	3		
	2	4	Z	S	S	7	2	1	4	5	4	9	0	0	0	U	C2	1T	60	3		
	2	4	Z	S	S	7	2	1	4	5	5	0	0	0	0	W	C1	1T	21	3		
	2	4	Z	S	S	7	2	1	4	5	5	1	0	0	0	R	C1	1T	24,7	3		
	2	4	Z	S	S	7	3	2	8	1	1	7	0	0	0	Z	C1	1T	25	3		
	2	4	Z	S	S	7	3	2	8	1	3	2	0	0	0	B	C1	1T	25	3		
	2	4	Z	S	S	7	3	3	0	6	9	5	0	0	0	H	C1	1T	40	3		
	2	4	Z	S	S	7	3	3	1	2	8	7	0	0	0	X	C1	1T	25	3		
	2	4	Z	S	S	7	3	3	7	1	0	2	0	0	0	S	C10	1T	50	3		

*Technické údaje o odbernom mieste/odberných miestach sú len informatívne, pričom pre plnenie uzatváraanej zmluvy sú záväzné technické údaje o odbernom mieste/odberných miestach, ktoré budú aktuálne poskytnuté príslušným prevádzkovateľom distribučnej sústavy.

** Hodnotu hlavného ističa nie je možné zmeniť pri procese Zmeny dodávateľa